



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 Registro Deliberazioni 19/12/2021	OGGETTO Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio: avv. Maria Monica Aiello – Vertenza Servideo Domingo c/Comune di Squillace.
---	--

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2021** Addì **19** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **10:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria I convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	SI
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	SI
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	SI
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	SI
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	SI
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	AnnaMaria	Consigliere	NO
13	FACCILOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Partecipa l'assessore esterno Trombetta Mariella.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il giudice di Pace di Catanzaro, pronunciava la Sentenza n. 842/2020 all'esito della causa civile iscritta al n. 3851/2016, vertente tra Servideo Domingo e Comune di Squillace;

che con la citata Sentenza il Giudice di Pace di Catanzaro, accertava e dichiarava la responsabilità del Comune di Squillace per i danni lamentati dall'attore, nella misura del 60% e, per l'effetto, lo condannava al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.914,00, Iva compresa, oltre interessi dal dovuto al saldo, condannava inoltre il Comune di Squillace al pagamento, in favore dell'attore delle spese e compensi di lite che, in ragione della soccombenza parziale, liquidava nella somma di Euro 25,80 per spese ed Euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;

che il Comune di Squillace, non ha ottemperato a quanto previsto dalla predetta Sentenza, per cui l'avv. Maria Monica Aiello, in qualità di procuratore antistastario notificava atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 1.404,26;

che a seguito di trattativa intercorsa con il citato professionista, documentata in atti, quest'ultimo accettava la proposta di pagamento della somma onnicomprensiva di Euro 1.176,26;

che pertanto occorre provvedere al predetto pagamento;

Visto:

- L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:
- Sentenze esecutive
- Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che :

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta ad Euro 1.176,26;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva e successivo atto di precetto, come descritto in premessa, per l'importo complessivo di Euro 1.176,26;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del 19/12/2021

Delibera n. 35

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario comunale

Dott. Giuseppina Ferrucci
